

1528957-97.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... acima descritas, o réu realizava o tráfico ilícito de entorpecentes (venda e entrega a consumo), em plena luz do dia, no Largo do Arouche. Para tanto, trazia consigo, mais especificamente no bolso, 16 papелotes contendo cocaína.

Policiais civis, em diligências de combate ao tráfico de drogas na Região Central da Capital/SP, visualizaram o indiciado em atitude suspeita, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1528957-97.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1528957-97.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO MACEDO DO CARMO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de RODRIGO MACEDO DO CARMO (maior de 21 anos), qualificado na fl.08 (fotografia na fl.11), como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, combinado com o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

No dia 29 de novembro de 2021 (terça-feira), por volta das 16 horas, no Largo do Arouche, República, São Paulo/SP, o réu trazia consigo, para fins de tráfico (venda e entrega a consumo), 16 porções de cocaína embaladas em papелotes, com massa líquida total de 11,4g, substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão - fl.33 e laudo de constatação - fls.33/39).

Pois bem.

Segundo se apurou, nas circunstâncias acima descritas, o réu realizava o tráfico ilícito de entorpecentes (venda e entrega a consumo), em plena luz do dia, no Largo do Arouche. Para tanto, trazia consigo, mais especificamente no bolso, 16 papелotes contendo cocaína.

Policiais civis, em diligências de combate ao tráfico de drogas na Região Central da Capital/SP, visualizaram o indiciado em atitude suspeita, oferecendo os produtos, razão pela qual decidiram pela abordagem.

Efetuada busca pessoal, em poder do réu encontraram as porções de cocaína supracitadas e R\$ 24,00 (produto no narcotráfico).

No ato, o indiciado confessou a prática ilegal e disse que no local vendia cada porção por R\$ 20,00. Preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial, manteve a confissão durante o formal interrogatório (fl.07).

Com efeito, o réu foi flagrado, em conhecido local de venda de drogas, trazendo consigo dezenas de porções de cocaína embaladas individualmente, prontas para a comercialização, indicativos seguros da prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

O tráfico ilícito de entorpecentes foi realizado pelo indiciado nas imediações de unidade policial, mais especificamente do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania - DPPC; nas imediações de locais de trabalho coletivo como a Secretaria de Estado da Educação e a Fundação Nacional de Saúde; nas imediações de sede de entidade cultural e esportiva como a Associação Desportiva e Cultural Escola; e nas imediações de local de diversão, como o Cine Arouche.

Prisão preventiva (fls. 50/54)

Em 07/12/21, recebida a denúncia (fls. 85/86).

Réu citado. Defesa prévia (fls. 96/97).

Manutenção da denúncia (fls. 103).

Laudo toxicológico (fls. 107/109).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência (fls. 2/4), no auto de exibição e apreensão (fls. 33), no laudo de constatação (37/39), no laudo definitivo (fls. 107/109), e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa: os elementos colhidos na fase investigativa foram corroborados pela prova judicial.

O policial civil Wagner afirmou que estava em patrulhamento em região de tráfico de entorpecentes, no Largo Arouche. Em diligências, após breve campana, avistou o réu e outras pessoas. Deu-se a abordagem, logrando-se encontrar com o réu, papелotes de cocaína, além da quantia de R\$ 24,00. O réu confessou que estava ali traficando, recebendo certa quantia em dinheiro por cada venda efetuada.

O outro policial, Mário, prestou igual depoimento. Após breve campana, em viatura descaracterizada, o réu foi abordado, com ele encontrada (no seu bolso direito) certa quantidade de cocaína e R\$ 24,00. O réu confessou que estava traficando drogas, recebendo certa quantia por cada saquinho de droga vendido.

Muito embora em sede policial o réu houvesse confessado crime (estava no largo do Arouche, quando foi abordado por Policiais Civis, os quais, em revista pessoal, encontraram em seu bolso 16 papелotes de cocaína, informando que vendia cada papелote ao valor de R\$ 20,00), em juízo, em autodefesa inverossímil, afirmou que houvera, através do facebook de um amigo, marcado um encontro no local dos fatos, com uma menina de nome de Alice, com o escopo de, para uso próprio, ambos cheirarem pó. Negou que tivesse confessado o crime.

A autoria, portanto, é certa.

Passo à análise da pena

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

Miro as certidões de (fls. 47/49).

Na primeira fase as certidões não repercutem, aportando reincidência, na segunda-fase de dosimetria, pela prática de roubo qualificado (fls. 47: processo nº 0001293-16.2018.8.260635), em razão do que elevo a pena em 1/6, para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Observo que o réu, em juízo, não confessou, não merecendo qualquer tipo de compensação pela confissão levada a efeito extrajudicialmente.

Por fim, a região do Largo do Arouche, precisamente no local em que se deu o flagrante, se situam o Departamento de Polícia de Proteção de Cidadania, a Secretaria de Educação, Fundação Nacional de Saúde e a Associação Desportiva

Escola, conforme fls. 79/83. Justifica-se a elevação da pena em 1/6, em razão do disposto no art. 40, III, da Lei 11.343/06, para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

A pena é fixada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

O regime prisional, dada a gravidade do crime e a reincidência, a demonstrar perfil voltado à prática do crime, é o fechado.

Associados a tais motivos, a concessão de liberdade de recorrer traz desassossego à sociedade, em razão do que descabe cogitar recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno RODRIGO MACEDO DO CARMO (maior de 21 anos), qualificado na fl.08 (fotografia na fl.11), como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, combinado com o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos. Sem prejuízo, oficie-se, com urgência, ao estabelecimento prisional em que o réu se encontra, a uma, para que seja apurada a posse pelo réu de medicamentos, supostamente de uso controlado, no interrogatório judicial, afirmando o denunciado fazer uso dos mesmos, padecendo de esquizofrenia, a duas, para que, caso realmente, haja necessidade dos medicamentos, os mesmos ou equivalentes, sob o controle e a responsabilidade da direção da instituição, sejam ministrados ao réu, submetido aos exames pertinentes. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Indefiro o direito de recurso em liberdade.

Decreto a destruição das drogas apreendidas e a perda do dinheiro.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 19 de abril de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.